G7 JURÍDICO

DIREITO ADMINISTRATIVO

LUCAS MARTINS

Aula 02

Conceito, Fontes e Princípios do Direito Administrativo

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

DIREITO ADMINISTRATIVO

PROF. LUCAS MARTINS
Instagram: @proflucasmartins
Youtube: www.youtube.com/proflucasmartins
Whatsapp: (85) 999258882

GRUPO DE ESTUDOS TRIBUNAIS

CONCEITO, FONTES E PRINCÍPIOS DO DA

CONCEITO, FONTES E PRINCÍPIOS DO DA

1. Conceito
2. Fontes
3. Princípios

1. CONCEITO DE DIREITO ADMINISTRATIVO

1. CONCEITO DE DIREITO ADMINISTRATIVO

1.1. Origem
1.2. Natureza Jurídica
1.3. Objeto
1.4. Critérios de Definição

1.1. ORIGEM

1.1. ORIGEM

- Pós Revolução Francesa
- Final do século XVIII e início do século XIX
- Estado de Direito

Ano: 2024 Banca: INAZ do Pará Órgão: Prefeitura de São Sebastião do Tocantins - TO Prova: INAZ do Pará - 2024 - Prefeitura de São Sebastião do Tocantins - TO - Assistente Administrativo

O Direito Administrativo tem sua origem na França, no século XVIII e no início do século XIX, sendo reconhecido como um ramo autônomo do direito no início do processo de desenvolvimento do Estado de Direito.

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

Ano: 2024 Banca: INAZ do Pará Órgão: Prefeitura de São Sebastião do Tocantins - TO Prova: INAZ do Pará - 2024 - Prefeitura de São Sebastião do Tocantins - TO - Assistente Administrativo

O Direito Administrativo tem sua origem na França, no século XVIII e no início do século XIX, sendo reconhecido como um ramo autônomo do direito no início do processo de desenvolvimento do Estado de Direito.

CERTO

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-SC Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-SC - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento

A doutrina é pacífica acerca da origem autoritária do direito administrativo, que surgiu para proteger interesses econômicos e políticos da burguesia

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-SC Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-SC - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento

A doutrina é pacífica acerca da origem autoritária do direito administrativo, que surgiu para proteger interesses econômicos e políticos da burguesia

ERRADO

1.2. NATUREZA JURÍDICA

1.2. NATUREZA JURÍDICA

- Direito Público
- Prepondera o Interesse Público
- Desigualdade
- Relação Verticalizada

1.3. OBJETO

1.3. OBJETO

- Função Administrativa

Ano: 2024 Banca: IGEDUC Órgão: Prefeitura de Garanhuns - PE Prova: Auditor Fiscal da Receita Municipal

O Direito Administrativo é um ramo autônomo do Direito Público que regula a função administrativa do Estado, incluindo ações de órgãos e agentes públicos sob regime de Direito Público.

Ano: 2024 Banca: IGEDUC Órgão: Prefeitura de Garanhuns - PE Prova: Auditor Fiscal da Receita Municipal

O Direito Administrativo é um ramo autônomo do Direito Público que regula a função administrativa do Estado, incluindo ações de órgãos e agentes públicos sob regime de Direito Público.

CERTO

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-ES - Analista Judiciário - Especialidade: Direito

Os objetos de interesse do direito administrativo não incluem a atuação de entes de direito privado.

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-ES - Analista Judiciário - Especialidade: Direito

Os objetos de interesse do direito administrativo não incluem a atuação de entes de direito privado.

ERRADO

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

1.4. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO

CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO (ESCOLAS)		
	DEFINIÇÃO	**PROBLEMA**
Critério *Legalista*	O direito administrativo se resume ao conjunto da *legislação* administrativa existente no País. Também chamado de *escola exegética*.	Desconsidera a existência de *outras fontes* do direito administrativo, como a doutrina e a jurisprudência. O direito não se restringe à lei.
Critério das *Prerrogativas Públicas*	Também chamado de escola da *puissiance publique* ("*potestade*" pública). O direito administrativo seria o conjunto de normas jurídicas que regulamentariam as *prerrogativas e os privilégios* que o Estado teria no exercício de sua atividade de autoridade (atos de império).	Não engloba a *atividade de gestão* do Estado, que também se insere no exercício da função administrativa. É o que ocorre quando o Estado, por exemplo, concede uma licença ou uma autorização ao particular.
Critério do *Poder Executivo*	O direito administrativo se resume no complexo de leis disciplinadoras da atuação do *Poder Executivo*.	Ignora que a função administrativa também pode ser exercida pelos *demais poderes*. Ademais, o Poder Executivo exerce outras funções que não a administrativa (função legislativa, por exemplo, quando o chefe do executivo edita uma medida provisória).

CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO (ESCOLAS)		
	DEFINIÇÃO	**PROBLEMA**
Critério das *Relações Jurídicas*	O direito administrativo se resume no conjunto de normas que busca disciplinar as *relações jurídicas* entre a Administração Pública e os particulares.	Isso não é uma peculiaridade do direito administrativo, pois *outros ramos* do direito também disciplinam relações entre a Administração e particulares (direito tributário, dirieto penal, etc).
Critério do *Serviço Público*	O direito administrativo é o conjunto de normas que busca disciplinar a *prestação dos serviços públicos* pela Administração. Possui origem na França e é associada a *Leon Duguit*.	O exercício da função administrativa pelo Estado *não se restringe à prestação de serviços públicos*, já que há outras tarefas precípuas da Administração: exercício do poder de polícia; exercício de atividades de fomento; intervenção administrativa na propriedade privada ou na ordem econômica.
Critério *Teleológico* (*Finalístico*)	O direito administrativo é o conjunto de normas que busca disciplinar as atividades do Estado para o *cumprimento de seus fins*. Critério defendido por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello.	Critério insuficiente, pois o Estado também realiza atividades meio, como a gestão de seu patrimônio e a organização de seus órgãos, entre outros.

CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO (ESCOLAS)		
	DEFINIÇÃO	**PROBLEMA**
Critério *Negativista* (*Residual*)	O direito administrativo é o conjunto de normas que busca disciplinar tudo aquilo que *não* for disciplinado por nenhum *outro* ramo do direito. Regulamenta toda atividade estatal que *não* seja *legislativa* nem *jurisdicional*. Trata-se de conceituação do direito administrativo por exclusão.	Critério inadequado, pois não parece coerente utilizar um critério negativo para estabelecer a conceituação de uma atividade e, por conseguinte, do ramo que venha a discipliná-la.
Critério da Distinção entre *Atividade Jurídica e Social* do Estado	O direito administrativo é o conjunto de princípios que regula a *atividade jurídica não contenciosa* do Estado e a constituição dos órgãos e meios de sua ação em geral.	Critério insuficiente, pois o direito administrativo, em algumas situações, também regulamenta a atividade contenciosa em sede administrativa.
Critério *Funcional* (administração pública)	Também aparece como critério da administração pública. O direito administrativo é o ramo jurídico que estuda e analisa a disciplina normativa da *função administrativa*, esteja ela sendo exercida pelo Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário ou, até mesmo, por particulares mediante delegação estatal.	É o critério que tem sido majoritariamente admitido para se conceituar o direito administrativo.

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

Ano: 2024 Banca: Instituto Consulplan Órgão: Câmara Municipal de Caratinga - MG Prova: Procurador Jurídico Legislativo

Quanto aos critérios adotados para conceituar o direito administrativo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Pelo critério do serviço público, entende-se que o direito administrativo é a disciplina que regula essencialmente a prestação dos serviços públicos executados pelo Estado.

( ) O critério das relações jurídicas assevera que o direito administrativo se presta à regulamentação das relações entre o Estado e os agentes públicos.

( ) Considerando o critério teleológico, o direito administrativo é o ramo do direito que regulamenta as atividades do Estado que possuem finalidade pública.

( ) O critério da Administração Pública explicita o direito administrativo como um conjunto de regras e princípios que regula a atividade administrativa, seus agentes e seus órgãos.

A sequência está correta em
A) V, F, V, V.
B) V, F, V, F.
C) F, V, F, V.
D) F, V, F, F.

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

( ) Considerando o critério teleológico, o direito administrativo é o ramo do direito que regulamenta as atividades do Estado que possuem finalidade pública.

( ) O critério da Administração Pública explicita o direito administrativo como um conjunto de regras e princípios que regula a atividade administrativa, seus agentes e seus órgãos.

A sequência está correta em

A) V, F, V, V.
B) V, F, V, F.
C) F, V, F, V.
D) F, V, F, F.

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

Ano: 2024 Banca: Avança SP Órgão: Auxiliar Administrativo

O referencial serviço público para definir o Direito Administrativo como sendo a disciplina jurídica que regula a instituição, a organização e o funcionamento dos serviços públicos e o seu oferecimento aos administrados é um conceito considerado satisfatório.

Ano: 2024 Banca: Avança SP Órgão: Auxiliar Administrativo

O referencial serviço público para definir o Direito Administrativo como sendo a disciplina jurídica que regula a instituição, a organização e o funcionamento dos serviços públicos e o seu oferecimento aos administrados é um conceito considerado satisfatório.

ERRADO

Ano: 2024 Banca: Avança SP Órgão: Prefeitura de Cabreúva - SP Prova: Auxiliar Administrativo

O critério negativista define o Direito Administrativo como o ramo do Direito que regula toda a atividade estatal que não seja legislativa e jurisdicional, em que é possível demonstrar sua existência matematicamente.

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

Ano: 2024 Banca: Avança SP Órgão: Prefeitura de Cabreúva - SP Prova: Auxiliar Administrativo

O critério negativista define o Direito Administrativo como o ramo do Direito que regula toda a atividade estatal que não seja legislativa e jurisdicional, em que é possível demonstrar sua existência matematicamente.

CERTO

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PGE-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - PGE-ES - Procurador do Estado

Aqueles que consideram o direito administrativo como o sistema dos princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado para o cumprimento dos seus fins, compreendendo as normas que disciplinam a atividade concreta para a consecução de sua finalidade, adotam o critério

A) teleológico.
B) residual.
C) da administração pública.
D) das relações jurídicas.
E) do serviço público.

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PGE-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - PGE-ES - Procurador do Estado

Aqueles que consideram o direito administrativo como o sistema dos princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado para o cumprimento dos seus fins, compreendendo as normas que disciplinam a atividade concreta para a consecução de sua finalidade, adotam o critério

A) teleológico.

B) residual.

C) da administração pública.

D) das relações jurídicas.

E) do serviço público.

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

(CESPE/TJ-SE/Titular de Serviços de Notas e de Registros/2015/Adaptada) Adotando-se o critério do serviço público, define-se direito administrativo como o conjunto de princípios jurídicos que disciplinam a organização e a atividade do Poder Executivo e de órgãos descentralizados, além das atividades tipicamente administrativas exercidas pelos outros poderes.

(CESPE/TJ-SE/Titular de Serviços de Notas e de Registros/2015/Adaptada) Adotando-se o critério do serviço público, define-se direito administrativo como o conjunto de princípios jurídicos que disciplinam a organização e a atividade do Poder Executivo e de órgãos descentralizados, além das atividades tipicamente administrativas exercidas pelos outros poderes.

ERRADO

(CESPE/TJ-RR/Administrador) Pelo critério teleológico, define-se o direito administrativo como o sistema dos princípios que regulam a atividade do Estado para o cumprimento de seus fins.

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

(CESPE/TJ-RR/Administrador) Pelo critério teleológico, define-se o direito administrativo como o sistema dos princípios que regulam a atividade do Estado para o cumprimento de seus fins.

CORRETO

(CESPE/TRF1/Analista Judiciário/2017) Tendo como referência a doutrina jurídica majoritária, julgue o item a seguir, a respeito de conceitos, princípios e classificações do direito administrativo. Segundo a escola da *puissance publique*, as prerrogativas e os privilégios que o Estado possui frente ao particular constituem um critério definidor do direito administrativo.

(CESPE/TRF1/Analista Judiciário/2017) Tendo como referência a doutrina jurídica majoritária, julgue o item a seguir, a respeito de conceitos, princípios e classificações do direito administrativo. Segundo a escola da *puissance publique*, as prerrogativas e os privilégios que o Estado possui frente ao particular constituem um critério definidor do direito administrativo.

CORRETO

1.4. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO

- **Conceitos**

1.4. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO

- **Conceitos**

Conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado.
(Hely Lopes Meirelles)

1.4. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO

- **Conceitos**

Ramo do direito público que disciplina a função administrativa, bem como pessoas e órgãos que a exercem.
(Celso Antônio Bandeira de Mello)

1.4. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO

- **Conceitos**

Ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a atividade não contenciosa que exercer e os bens de quem se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública.
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro)

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

1.4. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO

- **Conceitos**

Conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e os órgãos do Estado e entre as coletividades a que devem seguir.
(José dos Santos Carvalho Filho)

Ano: 2024 Banca: IGEDUC Órgão: Prefeitura de Afogados da Ingazeira - PE Prova: Auditor Fiscal do Tesouro

O Direito Administrativo é o ramo do direito compreendido por conjunto de normas e princípios jurídicos que regem a atividade administrativa, as entidades, os órgãos e agentes públicos, que atuam com o objetivo de atender as necessidades da coletividade.

Ano: 2024 Banca: IGEDUC Órgão: Prefeitura de Afogados da Ingazeira - PE Prova: Auditor Fiscal do Tesouro

O Direito Administrativo é o ramo do direito compreendido por conjunto de normas e princípios jurídicos que regem a atividade administrativa, as entidades, os órgãos e agentes públicos, que atuam com o objetivo de atender as necessidades da coletividade.

CERTO

2. FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO

2. FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO

2.1. Lei
2.2. Jurisprudência
2.3. Doutrina
2.4. Costumes

2.1. LEI

2.1. LEI

Fonte primária (principal) do direito administrativo brasileiro. A lei efetivamente é quem cria o direito administrativo.

2.1. LEI

Para alguns doutrinadores, a palavra “lei” deve ser compreendida em sentido *amplo*, englobando: **1) normas constitucionais** (estão acima das demais normas, aparecendo na cúpula da pirâmide de Kelsen); **2) normas infraconstitucionais** (originadas do processo legislativo, tais como lei ordinária, lei complementar, tratados internacionais, etc); **3) normas infralegais*** (provenientes da própria Administração Pública, tais como decretos, instruções normativas, resoluções, regimentos, etc) .

2.2. JURISPRUDÊNCIA

2.2. JURISPRUDÊNCIA

Fonte *secundária* do direito administrativo, já que apenas *influencia* na sua criação. Caracteriza-se como a reiteração de julgados dos órgãos do judiciário, que formam uma orientação acerca de determinada matéria.

2.2. JURISPRUDÊNCIA

Atenção! *Súmulas vinculantes* e julgados em sede de *repercussão geral*, apesar de decorrem da função jurisdicional do Estado (são, portanto, jurisprudência), têm sido considerados como fonte **primária,** eis que possuem caráter de *imposição* (e *não* de mera *orientação*).

2.3. DOUTRINA

2.3. DOUTRINA

Fonte *secundária*. Caracteriza-se pela *produção científica* dos estudiosos da matéria que vem a *influenciar* tanto na elaboração de novas normas, como no julgamento das demandas que envolvem o direito administrativo.

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

2.4. COSTUMES

2.4. COSTUMES

Fonte *secundária*. Caracteriza-se por regras *não escritas* e somente são considerados como fonte quando, de alguma forma, influenciarem na produção legislativa ou jurisprudencial.

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: Prefeitura de Caraguatatuba - SP Prova: FGV - 2024 - Prefeitura de Caraguatatuba - SP - Fiscal de Posturas

Relacione as fontes do Direito Administrativo relacionadas a seguir, com as respectivas definições.

1. Costumes
2. Doutrina
3. Jurisprudência

( ) Práticas sociais e casos reiterados e vistos pelos participantes como obrigatórios, que podem ser utilizados como fonte do Direito.

( ) Casos já julgados e que são fontes relevantes para o esclarecimento de dúvidas e lacunas que supram as necessidades da Constituição.

( ) Construções e reflexões dos teóricos do Direito, sobre as normas e os princípios legais.

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

A) 1 – 2 – 3.
B) 1 – 3 – 2.
C) 2 – 1 – 3.
D) 2 – 3 – 1.
E) 3 – 1 – 2.

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

( ) Casos já julgados e que são fontes relevantes para o esclarecimento de dúvidas e lacunas que supram as necessidades da Constituição.

( ) Construções e reflexões dos teóricos do Direito, sobre as normas e os princípios legais.

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

A) 1 – 2 – 3.
B) 1 – 3 – 2.
C) 2 – 1 – 3.
D) 2 – 3 – 1.
E) 3 – 1 – 2.

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-ES - Analista Judiciário - Área Administrativa

Conforme a doutrina majoritária, os costumes não são fonte do direito administrativo brasileiro, porquanto a administração pública deve obedecer estritamente ao princípio da legalidade.

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-ES - Analista Judiciário - Área Administrativa

Conforme a doutrina majoritária, os costumes não são fonte do direito administrativo brasileiro, porquanto a administração pública deve obedecer estritamente ao princípio da legalidade.

ERRADO

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: DPE-RO Provas: CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RO - Analista da Defensoria Pública - Jurídica

O direito administrativo é um conjunto de normas e princípios que rege a atuação da administração pública. Assinale a opção que indica apenas as fontes do direito administrativo.

A) lei, jurisprudência, normas e regras
B) costumes, regras, jurisprudência e normas
C) jurisprudência, costumes, lei e doutrina
D) normas, lei, doutrina e regras
E) lei, normas, jurisprudência e doutrina

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: DPE-RO Provas: CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RO - Analista da Defensoria Pública - Jurídica

O direito administrativo é um conjunto de normas e princípios que rege a atuação da administração pública. Assinale a opção que indica apenas as fontes do direito administrativo.

A) lei, jurisprudência, normas e regras

B) costumes, regras, jurisprudência e normas

C) jurisprudência, costumes, lei e doutrina

D) normas, lei, doutrina e regras

E) lei, normas, jurisprudência e doutrina

(CESPE/TRE-PI/Analista Judiciário/2016/Adaptada) O decreto federal é uma fonte primária do direito administrativo, haja vista o seu caráter geral, abstrato e impessoal.

(CESPE/TRE-PI/Analista Judiciário/2016/Adaptada) O decreto federal é uma fonte primária do direito administrativo, haja vista o seu caráter geral, abstrato e impessoal.

CORRETO

(CESPE/TRE-MT/Analista Judiciário/2015/Adaptada) As principais fontes do direito administrativo brasileiro, que não foi codificado, são o costume e a jurisprudência.

(CESPE/TRE-MT/Analista Judiciário/2015/Adaptada) As principais fontes do direito administrativo brasileiro, que não foi codificado, são o costume e a jurisprudência.

ERRADO

Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: STJ Prova: Analista Judiciário - Área: Administrativa

A jurisprudência, enquanto fonte do direito administrativo, pode ser constituída por uma só decisão importante de tribunal, nessa circunstância, apta a orientar a administração pública.

Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: STJ Prova: Analista Judiciário - Área: Administrativa

A jurisprudência, enquanto fonte do direito administrativo, pode ser constituída por uma só decisão importante de tribunal, nessa circunstância, apta a orientar a administração pública.

ERRADO

3. PRINCÍPIOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO

3. PRINCÍPIOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO

3.1. Considerações Iniciais
3.2. Regime Jurídico Administrativo

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

3.2. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO

3.2. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO

3.2.1. Conceito e Conteúdo
3.2.2. Princípios em Espécie

3.2.1. CONCEITO E CONTEÚDO

3.2.1. CONCEITO E CONTEÚDO

Conjunto harmônico de princípios que regulamenta a atividade administrativa do Estado**,** ora lhe conferindo *prerrogativas*, ora lhe impondo restrições.

3.2.2. PRINCÍPIOS EM ESPÉCIE

3.2.2. PRINCÍPIOS EM ESPÉCIE

a) Superprincípios
b) Princípios Explícitos na CF/88
c) Princípios Implícitos na CF/88

A) SUPERPRINCÍPIOS

A) SUPERPRINCÍPIOS

- Supremacia do Interesse Público sobre o Interesse Privado

- Indisponibilidade do Interesse Público

B) PRINCÍPIOS EXPLÍCITOS NA CF/88

B) PRINCÍPIOS EXPLÍCITOS NA CF/88

- ❑ Legalidade
- ❑ Impessoalidade
- ❑ Moralidade
- ❑ Publicidade
- ❑ Eficiência
- ❑ Contraditório
- ❑ Ampla Defesa
- ❑ Outros

PRINCÍPIOS EXPLÍCITOS NA LEI 9.784/99

Art. 2º - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

PRINCÍPIOS EXPLÍCITOS NA LEI 14.133/21

Art. 5º - Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

PRINCÍPIOS EXPLÍCITOS NA LEI 8.987/95

Art. 6º, §1º - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

B) PRINCÍPIOS EXPLÍCITOS NA CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

- Subordinação à Lei (**diferente** de não contradição à lei)
- Estado **de Direito**
- **Limite** à atuação estatal = proteção dos direitos fundamentais
- Atuação conforme a Lei **e o Direito:** Princípio da **Juridicidade**
- Legalidade Administrativa X Legalidade aos Particulares
- Princípio da Reserva Legal

PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE

PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE

- Quanto aos administrados
  - Vedação às Discriminações
  - Ex: fulano agiu para favorecer seu amigo; para prejudicar..
  - Ideia de Isonomia/Igualdade (embora **material**)
  - Sinônimo de Finalidade Pública (para alguns)

- Quanto aos agentes públicos
  - Vedação à Promoção Pessoal (art. 37, §1°, CF/88)
  - Teoria do Órgão (art. 37, §6°, CF/88)

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE

Art. 37, §1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela **não** podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção **pessoal** de autoridades ou servidores públicos.

PRINCÍPIO DA MORALIDADE

PRINCÍPIO DA MORALIDADE

- Honestidade, Ética, Boa-Fé, Integridade, Decoro
- “Nem tudo que é legal é moral”
- Bom-Gestor Público (trato com a coisa pública)
- Moralidade administrativa é **diferente** da moralidade comum
- **Independe** de **lei** regulamentadora, já que é norma jurídica

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA

- Produtividade + Economicidade
- Está ligado à Administração Gerencial (e **não** à Burocrática)
- Reforma da Administração brasileira na década de 1990
- Está ligado a resultados (e **não** a processos)
- Desempenho Funcional (*objetividade*, *presteza*, *celeridade*)
- Acrescentado explicitamente na CF apenas com a EC 19/98

OUTROS

- Participação (art. 37, §3°)
- Devido Processo Legal (art. 5°, LIV)
- Contraditório (art. 5°, LV)
- Ampla Defesa (art. 5°, LV)
- Duração Razoável do Processo (art. 5°, LXXVIII)

PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA

Súmula Vinculante 5 - A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA

Súmula Vinculante 21 - É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

C) PRINCÍPIOS IMPLÍCITOS NA CF/88

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

C) PRINCÍPIOS IMPLÍCITOS NA CF/88

- Finalidade
- Motivação
- Razoabilidade
- Proporcionalidade

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

C) PRINCÍPIOS IMPLÍCITOS NA CF/88

- Segurança Jurídica
- Autotutela
- Continuidade
- Isonomia

C) PRINCÍPIOS IMPLÍCITOS NA CF/88

- Especialidade
- Probidade
- Princípios afetos ao Processo Administrativo
- Princípios afetos às Licitações

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

C) PRINCÍPIOS IMPLÍCITOS NA CF/88

- Princípios afetos aos Serviços Públicos

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

DIREITO ADMINISTRATIVO

GRUPO GRATUITO TRIBUNAIS

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

DIREITO ADMINISTRATIVO

PROF. LUCAS MARTINS
Instagram: @proflucasmartins
Youtube: www.youtube.com/proflucasmartins
Whatsapp: (85) 99925882